

1500750-55.2020.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... de inimizabilidade.

Nesse sentido:

Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de entorpecente nefasto que revelam comércio. Apreensão de dinheiro em poder do acusado. Flagrante efetuado em local conhecido como ponto de tráfico, após delações anônimas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, . - Stella Maris

CEP: 16901-110 - Andradina - SP

Telefone: (18) 3722-8200 - E-mail: andradina2@tjsp.jus.br

1500750-55.2020.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500750-55.2020.8.26.0024

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

THIAGO HENRIQUE DE SOUZA foi denunciado por infração ao art. 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 02 de abril de 2020, por volta das 21 horas e 20 minutos, nas dependências da Piscina Pública, localizada na Rua Hussein Mahamad Rajad, nº 01, Bairro Centro, na cidade de Castilho, nesta Comarca de Andradina, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mangueira de jardinagem, cor azul, 04 (quatro) lâmpadas fluorescentes, diversos produtos de limpeza, e 04 halteres (peso) de academia, avaliados no total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes ao Município de Castilho, representado por Diego Henrique de Jesus Rodrigues Marquini. A denúncia foi recebida (fls. 128/129) .

O acusado foi devidamente citado (fls. 141).

A defesa apresentou resposta escrita (fls. 151/153).

Na fase de instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, em memoriais nos termos de audiência, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. Pediu o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A Defesa, na mesma fase apresentou alegações finais orais e pugnou pela absolvição tendo em vista a sua insanidade mental, pois conforme informações de seu depoimento pessoal (fls.58), sofre de dependência química (afirma ser usuário de "crack").

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente afastado a alegação da defesa de que o acusado é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Destaco que o incidente de insanidade não foi deferido porque, apesar do acusado em interrogatório se declarar dependente químico, se apresentou em pleno juízo mental durante as fases processuais.

Assim, afastado a alegação de inimputabilidade.

Nesse sentido:

Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de entorpecente nefasto que revelam comércio. Apreensão de dinheiro em poder do acusado. Flagrante efetuado em local conhecido como ponto de tráfico, após delações anônimas em relação ao acusado, ademais. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias contraditórias, inverossímeis e desacompanhadas de elementos de prova. Inimputabilidade por dependência toxicológica impossibilitada. Circunstância não demonstrada ou constatada ao momento dos fatos. Acusado que se apresenta em pleno juízo mental durante as fases processuais. Eventual uso de entorpecentes que, só por si, não elide a conduta de traficância. Impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, ademais. Traficância bem delineada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Majorações adequadas por maus antecedentes e reincidência específica. Impossibilidade de redução da pena. Substituição da corporal obstada. Regime fechado único possível. Recurso em liberdade inviabilizado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 15006223720218260594 SP 1500622-37.2021.8.26.0594, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 14/02/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do furto é incontroversa, restando bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), imagens fotográficas (fls. 08/15), relatório de investigação (fls. 52/60), laudo pericial (fls. 101/106), auto de avaliação (fls. 112/113), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

O acusado interrogado em juízo confessou na íntegras os fatos descritos na denúncia.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas.

O representante da vítima disse que viu pelas filmagens. Pelas imagens foi possível constatar o acusado pulando o portão e arrombando a porta. O acusado pegou objetos da academia, produtos de limpeza, e uma mangueira. A porta que o acusado arrombou foi a da academia. Informou que o acusado é conhecido pelos furtos e também pela dependência em droga.

Não se pode olvidar que as declarações firmes e harmônicas da vítima possuem especial relevância em crimes patrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155 , CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DECRETO CONDENATÓRIO QUE DERIVA DE ADEQUADA AVALIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL. FATO DELITUOSO QUE NÃO É ISOLADO NA VIDA DO ACUSADO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação Crime nº 4570-15.2017.8.16.0098 fls. 2 (TJPR - 4ª C.Criminal - 0004570-15.2017.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler - J.

30.01.2019)

A policial civil Flávia Fernanda Novaes da Silva relatou em juízo que foi um registrado um boletim de ocorrência informando que o acusado tinha entrado num prédio público e subtraído vários objetos e que o indivíduo tinha arrombado uma porta. Foi até o local e entrou em contato com o diretor do prédio. Pegou as imagens das câmeras de monitoramento. Pelas imagens pode constatar que o acusado havia entrado no local mediante a escalada do muro e efetuou o furto. O acusado estava em condição de morado de rua, mas conseguiu localizá-lo e o acusado confessou o furto.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

"De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos".(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 - Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009). - "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TJSP -Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: o ilustre Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.)

Os depoimentos são perfeitamente válidos e não há qualquer razão aparente ou concreta para que venham incriminar injustamente o réu. Dessa forma, impossível a absolvição do réu, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. A condenação é a medida mais acertada.

O crime praticado junto ao ESTABELECIMENTO PÚBLICO é consumado, pois houve inversão da posse da "res".

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. REINCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO FURTO. CRIME CONSUMADO.

INVERSÃO DA POSSE. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser preenchidos quatro requisitos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O paciente subtraiu, após ter arrombado um veículo, uma calculadora financeira, marca HP, com valor aproximado de R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), que se encontrava no interior do automóvel, evadindo-se em seguida. Por conseguinte, não há como considerar a coisa subtraída de valor bagatela, notadamente tomando-se por base o salário mínimo vigente à época, de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 3. Ademais, o modo como o furto foi praticado indica a reprovabilidade do comportamento do réu, que demonstrou ousadia ao arrombar, com uma barra de plástico, as duas portas do veículo da vítima e dali subtrair uma pasta contendo o referido bem. 4. Inviável é o reconhecimento da forma privilegiada do furto, porquanto a sentença reconheceu a reincidência do acusado, de forma que ele não preenche ao menos um dos requisitos previstos no § 2º do art. 155 do CP. 5. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de

Justiça, considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranqüila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 181693 MG 2010/0146276-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/21, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011)

No mais, a prática do crime mediante escalada e o rompimento de obstáculo foram devidamente comprovados pelo laudo pericial (fls. 101/106), bem como pela prova oral colhida.

3. DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria, uma vez reconhecida a incidência na espécie de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada), uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e a outra como circunstância judicial desfavorável a justificar fixação da pena-base acima do mínimo legal. No mais, o acusado ostenta maus antecedentes (Folha de Antecedentes de fls. 187/198). Assim, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso agravante da reincidência (cf. fls. 183) com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento do STJ, mantendo a pena no mesmo patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase não haverá aumento ou diminuição.

A pena definitiva será de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, estes no mínimo legal.

O regime inicial será o FECHADO, ante a reincidência (art. 33, § 2º, do Código Penal)

Ante a reincidência em crime doloso inviável a substituição da pena por restritiva de direito (art. 44, II, do Código Penal).

Outrossim, a reincidência em crime doloso impede o sursis (art. 77, I, do Código Penal).

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

4. DISPOSITIVO

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu THIAGO HENRIQUE DE SOUZA, já qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, estes no mínimo legal, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), do Código Penal.

O regime de cumprimento da pena inicial é o FECHADO.

Será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

O sentenciado pode apelar em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Oportunamente, expeça-se certidão para o advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

P.I.C.

Andradina, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA